

[별표 2] 방식심사 및 보정요령

1. 방식심사 사항

1.1 출원의 주체에 관한 것

- (1) 법인격 유무(특히 법인의 권리능력이 없는 단체 등) 및 외국인의 권리능력
- (2) 행위능력
 - ① 행위 무능력자의 법정대리인에 의한 절차
 - ② 재외자의 직접출원
 - ③ 대리권
 - ④ 우선권 주장 등에서 출원 주체의 동일성

1.2 법령에 정하는 방식에 관한 사항

- (1) 법령에서 정한 필수적 사항 기재여부
- (2) 인장(서명) 등의 의사표시 확인
- (3) 법령에서 정한 기간
- (4) 첨부 서류와 출원 서류의 관계
 - ① 첨부 서류와 출원 서류의 불일치 및 첨부 서류의 미첨부
 - ② 첨부 서류(증명서)의 불비 여부

2. 방식심사에 따른 조치

- (1) 방식심사의 결과, 절차로서의 형태는 갖추었으나 절차의 본질적인 요건을 갖추지 못하여 그 법적 효과를 인정할 수 없는 하자를 가지고 있으며 보정으로도 그 하자를 치유할 수 없는 사항은 불수리(반려) 처분한다.
- (2) 불수리 사항에 해당되지는 아니하지만 절차상 하자가 있는 경우에는 그 하자의 치유를 위하여 보정을 명한다.

(3) 출원서의 불수리

출원서 및 첨부 서류가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적법한 출원으로 간주하지 않고 출원인에게 그 이유를 명시하여 반려한다.

- ① 어떤 식물의 출원인지 불명확한 경우
- ② 서류의 종류가 불명확한 경우
- ③ 출원인의 성명이나 주소가 기재되지 아니한 경우
- ④ 국문으로 기재되지 아니한 경우
- ⑤ 재외자가 대한민국 내 주소 또는 영업소를 가진 대리인에 의하지 아니하고 출원한 경우
- ⑥ 품종의 특성설명이나 품종의 육성과정에 대한 설명을 첨부하지 아니한 경우
- ⑦ 품종의 사진을 첨부하지 아니한 경우
- ⑧ 종자시료를 첨부하지 아니한 경우. 다만, 영양번식 작물인 경우는 예외로 한다.

3. 보정

3.1 심사관의 보정명령에 의한 보정

3.1.1 보정명령 사유

- (1) 대리인이 대리권을 결여한 경우
- (2) 행위능력이 없는 자가 품종보호에 관한 절차를 밟는 경우
- (3) 출원서 또는 청구서 등이 방식에 위반된 경우
- (4) 수수료를 납부하지 아니한 경우

3.1.2 보정명령 방법

3.1.2.1 보정기간의 지정

- (1) 출원심사관은 보정통지서에 보정의 근거와 보정내용을 기재하고 보정기간을 정하여 별지 제7호서식의 『보정 명령서』에 의해 보정을 명할 수 있다.
- (2) 보정기간의 지정
출원심사관이 보정(법 제9조), 거절결정 이유의 통지 및 거절이유(법 제42조 제2항)를 통지할 경우 지정할 수 있는 기간은 30일 이내로 한다.

3.1.2.2 보정기간의 연장

- (1) 출원인이 지정기간을 연장하고자 신청하는 경우, 연장기간은 매회 1개월로 하고 필요한 경우 2작기에 한하여 연장함을 원칙으로 한다.
- (2) 지정기간 연장신청서가 지정 또는 연장된 기간 내에 규칙 별지 제5호서식에 의해 제출되고, 연장 신청된 기간이 매회 1개월을 초과하지 아니한 때에는 1작기까지의 기간연장 신청은 그 신청서가 접수된 때에 승인된 것으로 보며, 필요에 따라 상기 횟수의 범위 내에서 일괄하여 기간연장을 할 수 있다.
- (3) 지정기간 연장신청은 연장된 기간 내에 신청되어야 이를 처리한다. 지정(법정) 기간의 연장에 대해 승인 또는 불승인에 관한 통보는 별지 제10호부터 제13호서식 까지 기간연장 승인 또는 불승인 서식에 의해 통지한다.
- (4) 지정기간이 지난 후의 지정기간 연장신청은 기간 지연 면제 신청서를 제출한 후 기간연장 신청서를 제출하여야 이를 처리한다.
- (5) 지정기간이 지난 이후 해당 출원의 처리는 최소한 2주일 정도의 기간이 지난 후 처리를 한다.
- (6) 최종 기간연장 신청서에 의하여 기간연장을 승인할 때에는 ‘차후 기간연장은 승인하지 않음’ 이라는 예고문을 기재한다.
- (7) 출원인 또는 대리인으로부터 신청된 1회의 연장기간이 1개월 미만으로 된 때에는 그 연장기간을 1개월로 본다.

3.1.3 보정명령을 이행하지 아니한 때 조치사항

3.1.3.1 무효처분

출원심사관은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 그 절차를 무효로 할 수 있다. 무효처분을 할 경우에는 별지 제8호서식의 『무효처분 결정서』를 작성하고 센터장의 명의로 출원인에게 통지한다.

3.1.3.2 무효처분 취소청구

출원인은 출원심사관의 보정명령을 받고 지정된 기간 내에 천재지변이나 그 밖의 불가

피한 사유로 보정을 하지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 또한 그 기간이 만료된 후 1년 이내에 무효처분에 대한 취소를 청구할 수 있다. 이때 출원인은 규칙 별지 제6호서식의 『기간 지연 구제신청서』에 그 지연사유를 증명하는 서류와 대리인의 경우 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여 신청할 수 있다(법 제10조제2항).

3.1.3.3 무효처분의 취소

출원심사관은 절차가 무효로 된 경우에 그 기간의 지연이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 또는 그 기간이 만료된 후 1년 이내에 청구에 의하여 센터장의 내부결재를 통해 그 무효처분을 취소할 수 있다.

3.1.3.4 무효처분에 대한 불복

출원인은 종합심사관이 방식위반을 이유로 출원서를 무효처분을 한 때에는 행정심판을 거쳐 행정소송으로 그 당부를 다툴 수 있다. 행정소송에서 불복이유가 인정되면 그 무효처분은 취소되며 그 제출 서류의 효력은 처음 제출한 날에 제출된 것으로 본다.

3.2 출원인의 자진보정

언제든지 자유롭게 보정을 하도록 하거나 보정의 범위를 제한하지 아니한다면 보정된 사항은 출원시에 제출된 것으로 보기 때문에 제3자와의 선원관계를 해칠 우려가 있으며 심사처리의 원활한 수행을 기할 수 없으므로 보정의 범위와 시기를 제한하고 있다.

3.2.1 품종보호결정 전의 출원서의 보정

- (1) 출원인은 품종보호결정 등본의 송달 전에는 출원 당시의 출원서의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 출원서의 내용을 보정할 수 있다.
- (2) 거절결정 등본이 송달된 후에는 출원서를 보정할 수 없으나 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 청구일로 부터 30일 내에 보정할 수 있다.

3.2.2 보정방법

출원인이 보정할 사항이 있는 경우 규칙 별지 제7호서식의 『보정서』에 의해 해당 내용에 대해 보정할 수 있다.

3.3 보정결과의 판단

3.3.1 보정이 요지를 변경한 것으로 보는 경우

- (1) 품종특성 설명 및 품종육성과정 설명의 경우
 - 품종의 특성 및 품종육성과정의 설명을 상세하게 보정한 것이 당초의 출원서에 없었던 사항을 첨가 또는 변경하여 실질적인 내용이 변경되는 경우
- (2) 미완성의 품종을 보정하여 완성품종으로 된 경우
 - 출원 당초에는 기술적 뒷받침이 되어있지 않는 등으로 인하여 미완성 품종

- 이었던 것이 보정에 의하여 완성품종으로 인정된 경우
- (3) 출원인을 변경하는 경우
 - 정당한 품종보호를 받을 수 있는 권리의 이전 또는 승계가 아닌 사유로 출원인을 변경하는 경우
 - (4) 육성자를 변경하는 경우
 - 육성자를 추가하거나 삭제하는 등 변경하는 경우
 - (5) 데이터를 보정한 경우
 - 데이터를 보정한 경우에는 그것이 바로 요지변경으로 되는 것은 아니지만 출원 당시의 출원서의 실질적인 내용에 영향을 줄 경우
 - (6) 출원공고 결정등본 송달 후에 한 보정이 거절이유, 이의신청 이유에 관한 보정이 아닌 경우

3.3.2 요지변경이 아닌 것으로 보는 경우

- (1) 오기를 정정하는 경우
- (2) 불명료한 기재를 설명하는 경우
- (3) 그 밖의 대통령령이 정하는 다음과 같은 경우
 - ① 출원인 또는 육성자의 주소 변동으로 주소를 변경하는 경우
 - ② 법원의 판결을 받아 출원인 또는 육성자의 성명을 변경하는 경우
 - ③ 일반승계에 의하여 법인의 명칭 또는 대표자의 성명을 변경하는 경우
 - ④ 법인의 영업소 소재를 변경하는 경우
 - ⑤ 법 제109조제5항의 규정에 의하여 새로운 품종명칭을 제출함에 따라 품종명칭을 변경하는 경우

4. 보정의 각하

4.1 보정각하의 대상

출원인의 보정이 출원서의 요지를 변경하는 경우에는 보정각하의 대상이 되며 절차에 관한 보정은 여기서 제외한다.

4.2 보정각하의 절차

출원인의 보정이 출원서의 요지를 변경한 것으로 인정된 때에는 출원심사관은 결정

으로 그 보정을 각하하고, 지체 없이 이를 출원인에게 통지하여야 한다. 출원심사관이 보정각하를 하는 경우 별지 제9호서식의 『보정각하 결정서』를 작성하고 이를 출원인에게 통지한다.

4.3 보정각하의 효과

4.3.1 심사절차의 보류 및 중지

출원심사관은 출원서의 보정에 대하여 결정으로 각하한 경우에 해당 결정등본이 출원인에게 송달된 날부터 30일을 경과할 때까지는 해당 출원에 대한 결정과 품종보호 등록결정을 하여서는 아니 된다.

4.3.2 보정의 불인정

출원심사관이 출원인의 보정을 요지변경으로 인정하여 그 보정을 각하한 경우 해당 출원에 관한 보정은 없었던 것으로 본다.